locum habet: si quis forte rem alii obligatam dissimulata obligatione per calliditatem alii distraxerit vel permutaverit vel in solutum dederit: nam hae omnes species stellionatum continent. sed et si quis merces supposuerit vel obligatas averterit vel si corruperit, aeque stellionatus reus erit. item si quis imposturam fecerit vel collusionem in necem alterius, stellionatus poterit postulari. et ut generaliter dixerim, deficiente titulo criminis hoc crimen locum habet, 2 nec est opus species enumerare. Poena autem stellionatus nulla legitima est, cum nec legitimum crimen sit. solent autem ex hoc extra ordinem plecti, dummodo non debeat opus metalli haec poena in plebeis egredi. in his autem, qui sunt in aliquo honore positi, ad tempus relegatio vel ab ordine 3 motio remittenda est. Qui merces suppressit, specialiter hoc crimine postulari potest.

4 *Modestinus libro tertio de poenis* De periurio, si sua pignora esse quis in instrumento iuravit, crimen stellionatus fit, et ideo ad tempus exulat.

XXI[1].

DE TERMINO MOTO.

1 *Modestinus libro octavo regularum* Terminorum avulsorum non multa pecuniaria est, sed pro condicione admittentium coercitione transigendum.

2[2] *Callistratus libro tertio de cognitionibus* Divus Hadrianus[3] in haec verba rescripsit: 'Quin 'pessimum factum sit eorum, qui terminos finium 'causa positos propulerunt[4], dubitari non potest. 'de poena[5] tamen modus ex condicione personae et 'mente facientis magis statui potest: nam si splendi-'diores personae sunt[6], quae convincuntur, non du-'bie occupandorum alienorum finium causa id ad-'miserunt[7], et possunt in tempus, ut cuiusque pa-'tiatur aetas, relegari, id est si iuvenior, in longius, 'si senior, recisius. si vero alii negotium gesserunt 'et ministerio functi sunt, castigari et ad opus 'biennio dari[8]. quod si per ignorantiam aut fortuito 'lapides[9] furati sunt, sufficiet[10] eos verberibus de-'cidere'[11].

3 *Idem libro quinto de cognitionibus* Lege agraria, quam Gaius Caesar tulit, adversus eos, qui terminos statutos extra[12] suum gradum finesve moverint dolo malo, pecuniaria poena constituta est: nam in terminos singulos, quos eiecerint[13] locove moverint, quinquaginta aureos in publico dari iubet[14]: et eius 1 actionem petitionem ei qui volet esse iubet. Alia quoque lege agraria, quam divus Nerva tulit, cavetur, ut, si servus servave insciente domino dolo malo fecerit, ei capital esse, nisi dominus dominave mul-2 tam sufferre maluerit. Hi quoque, qui finalium quaestionum obscurandarum causa faciem locorum convertunt, ut ex arbore[15] arbustum aut ex silva novale aut aliquid eiusmodi faciunt, poena plectendi sunt pro persona et condicione et factorum violentia.

XXII[16].

DE COLLEGIIS[17] ET CORPORIBUS.

1 *Marcianus libro tertio institutionum* Mandatis principalibus praecipitur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalicia neve milites collegia in castris habeant. sed[18] permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu huiusmodi illicitum collegium coeat. quod non tantum in urbe, sed et in Italia et in provinciis locum habere divus quoque 1 Severus rescripsit. Sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatus consultum, quo illicita collegia arcentur[19]. 2 Non licet autem amplius quam unum collegium licitum habere, ut est constitutum et a divis fratribus: et si quis in duobus fuerit, rescriptum est eligere eum oportere, in quo magis esse velit, accepturum ex eo collegio, a quo recedit, id quod ei competit ex ratione, quae communis fuit.

2 *Ulpianus libro sexto de officio proconsulis* Quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur, qua tenentur, qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse iudicati sunt.

3 *Marcianus libro secundo iudiciorum publicorum* Collegia si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatus consultis dissolvuntur: sed permittitur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes si quas habent dividere pecuniamque inter se 1 partiri[20]. In summa autem, nisi ex senatus consulti auctoritate vel Caesaris collegium vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatus consultum et mandata et constitutiones collegium celebrat[21]. 2 Servos quoque licet in collegio tenuiorum recipi volentibus dominis, ut curatores horum corporum sciant, ne invito aut ignorante domino in collegium tenuiorum reciperent, et in futurum poena teneantur in singulos homines aureorum centum.

4 *Gaius libro quarto ad legem duodecim tabularum* Sodales sunt, qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci *ἑταιρείαν* vocant. his autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant[22]. sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata[23] esse. nam illuc ita est: *ἐὰν δὲ δῆμος ἢ φράτορες ἢ ἱερῶν ὀργίων ἢ ναῦται*[24] *ἢ σύσσιτοι ἢ ὁμόταφοι ἢ θιασῶται ἢ ἐπὶ λείαν οἰχόμενοι ἢ εἰς ἐμπορίαν, ὅτι ἂν τούτων διαθῶνται πρὸς ἀλλήλους, κύριον εἶναι, ἐὰν μὴ ἀπαγορεύσῃ δημόσια γράμματα*[25].

---

(1) *Ed.* — *Bas.* 60, 31 (2) *cf. Coll.* 13, 3, 2 (3) Terentio Gentiano XVII k. Sept. se III cos [*a. p. Chr.* 119] *addit Ulpianus* (4) protulerunt *dett.* (5) de poena] poenae *Coll.* (6) sunt personae *Coll.* (7) non dubito quin occupandorum alienorum finium causa id admiserint *Coll.* (8) et ad opus biennio dari] et sic in biennium aut triennium ad opus publicum dari *Coll.* (9) usus causa *ins. Coll.* (10) sufficit *Coll.* (11) decidere] coerceri *Coll.* (12) extran *F* (13) eicerint *F* (14) *cf. lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia c.* 55 (*gromat. ed. Lachm. p.* 264): quique termini hac lege statuti erunt, ne quis eorum quem eicito neve loco moveto sciens dolo malo. si quis adversus ea fecerit, is in terminos singulos, quos eiecerit locove moverit sciens dolo malo, sestertium quinque milia nummum in publicum eorum, quorum intra fines is ager erit, dare damnas esto (15) ex arvo *Goesius*

(16) *Sab.* 1...3; *Pap.* 4. — *Bas.* 60, 32, 1...4 (17) illicitis *add. ind. F* (18) sed] senatus consulto *scr. cf. legi collegii Dianae et Antinoi constituti a p. Chr.* 133 (*Henzen inscr. n.* 6086) *praescriptum* kaput ex s(enatus) c(onsulto) p(opuli) R(omani). Quib[us coire co]nvenire collegiumq(ue) habere liceat. Qui stipem menstruam conferre volen[t in fune]ra, in it collegium coeant neq(ue) sub specie eius collegi nisi semel in mense c[oeant con]ferendi causa, unde defuncti sepeliantur (19) *sic ordina et supple:* permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant [conferendi causa]: sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatus consultum, quo illicita collegia arcentur, ne sub praetextu huiusmodi illicitum collegium coeat (ne sub ... coeat *fortasse del.*). quod non tantum in urbe, sed et in Italia et in provinciis locum habere divus quoque Severus rescripsit (20) patiri F^2, pater F^1 (21) celebratur *dett.* (22) corrupant *F* (23) tranlata *F* (24) *ἢ ἱερῶν ὀργίων θῦται scr.* (25) *id est:* quod si pagus vel curiales vel sacrarum epularum (?) vel mensae vel sepulcri communione iuncti vel sodales vel qui ad praedam faciendam negotiationemve proficiscuntur quidquid horum inter se constituerint, id ratum esse, nisi publicae leges obstent